

<제05장 취업규칙.제02절 취업규칙의 변경>

[기출][1][2013-1-2]노사협의회의 의결을 거친 인사규정(취업규칙)을 근거로 한 퇴직 통보의 효력

《[문제1] 상시 근로자 5,000명을 사용하는 A회사에 근무하는 직원들의 직급체계는 사원, 대리, 과장, 차장, 부장이다. 그런데 과장 또는 차장으로 근무하는 직원들의 인사적체가 심화되자 그 해결책으로, A회사는 2010. 1. 31. 노사협의회의 의결을 거쳐 인사규정의 일부를 다음과 같이 변경하였다.

「중전 인사규정」

제5조(정년)

회사에 근무하는 모든 직원은 만60세가 만료되는 날자에 퇴직한다.

「변경된 인사규정」

제5조

제1항(정년) 회사에 근무하는 모든 직원은 만60세가 만료되는 날자에 퇴직한다.

제2항(직급정년) 제1항에도 불구하고 2012. 1. 1.부터 과장에서 부장까지 직급정년을 시행한다. 과장에서 차장 또는 차장에서 부장으로 7년간 승진하지 못한 직원은 그 기간이 만료되는 시점에 퇴직한다.

근로자 甲은 2006. 1. 1.부터 차장으로 근무하여 왔는데 A회사가 2012년 12월 발표한 부장승진 인사에서 탈락하였다. 그 후 A회사는 인사규정 제5조 제2항에 의해 근로자 甲에게 직급정년의 도달(2012. 12. 31.)로 퇴직을 서면으로 통보하고 퇴직에 따른 금품청산을 완료하였다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음2) A회사가 근로자 甲에게 통보한 퇴직의 효력을 논하시오. (20점)》

<문제1의 물음2> 노사협의회의 의결을 거친 인사규정(취업규칙)을 근거로 한 퇴직 통보의 효력

I. 문제 제기

- 사안에서 A회사가 직급정년 규정을 근거로 차장인 근로자 甲에게 부장 승진 탈락 및 직급정년 도달을 이유로 퇴직을 통보하고 퇴직에 따른 금품을 청산한 상황이다. 쟁점으로 <A회사의 인사규정 변경(직급정년 도입)이 근로자에게 불이익한 변경임에도 불구하고 근로자 과반수의 동의 없이 이루어진 경우 그 효력이 있는지>, <무효인 취업규칙에 근거한 퇴직통보가 실질적으로 해고에 해당하는지>, <그 해고가 정당한 이유 없이 이루어진 부당해고에 해당하는지> 여부이다. 이와 관련하여 대법원은 직급정년제의 실질적 성격을 근로관계 종료 사유로 본 바 있어, 이하에서는 이를 중심으로 퇴직의 효력에 대해 논한다.

II. 취업규칙 변경 무효 시 근로관계 종료의 효력

1. 취업규칙 변경의 무효성

- "근로기준법 제94조 제1항"은 사용자가 근로자에게 불리하게 취업규칙을 변경하려면 근로자 과반수로 조직된 노동조합의 동의 또는 근로자 과반수의 동의를 받아야 한다고 규정한다. 직급정년제는 일정 직급에서 승진하지 못하면 근로관계를 종료시키는 제도로써, 종래 만60세로 보장되던 정년을 단축하는 효과를 가져오므로 근로자에게 현저히 불리한 내용이다.

2. 무효인 규정에 근거한 근로관계 종료

- 무효인 취업규칙은 법적으로 아무런 효력이 없으므로, 이에 기초한 근로관계 종료는 정년퇴직이 아니라 사용자의 일방적 의사에 의한 해고에 해당한다. 정년은 근로관계 종료의 시점을 미리 정하는 것이므로, 정년이 단축되는 것은 곧 근로계약 기간이 단축되는 것과 같은 효과를 가져온다. 따라서 무효인 직급정년에 근거한 퇴직통보는 근로계약의 기간이 만료되어 종료되는 것이 아니라, 사용자에 의한 근로관계의 일방적 종료로서 해고로 평가되어야 한다. "대법원" 또한 사용자가 불이익하게 변경된 취업규칙에 근거하여 근로자를 퇴직시킨 경우, 이는 정년퇴직이 아니라 해고에 해당하며, 그 정당성이 인정되지 않으면 부당해고로 본다고 판시한다.

3. 해고의 정당한 이유 [근로기준법 제23조 제1항]

- "근로기준법 제23조 제1항"은 사용자가 근로자를 해고하려면 정당한 이유가 있어야 한다고 규정한다. 여기서 정당한 이유란 사회통념상 고용관계를 계속할 수 없을 정도로 근로자에게 책임 있는 사유가 존재하거나, 경영상 불가피성이 인정되는 경우를 의미한다.

III. 사안의 적용

1. 적용될 정년 규정

- A회사 중전 인사규정에 따르면 모든 직원의 정년은 만60세로 정해져 있었다. 직급정년 규정의 변경은 무효이므로, 甲에게 적용될 정년은 중전 규정에 따른 만60세 정년이다. 甲은 2006년 1월 1일부터 차장으로 근무해 왔으며, 2012년 12월 당시에도 만60세에 도달하지 않았다. 따라서 그는 여전히 재직 중인 근로자 신분을 유지해야 했다.

2. 甲의 퇴직 사유 부존재

- A회사는 직급정년 도달을 이유로 甲에게 퇴직을 통보하였으나, 앞서 본 바와 같이 해당 규정은 무효이므로 근로관계를 종료시킬 근거가 존재하지 않는다. 또한 A회사는 인사적체 해소라는 조직관리상의 필요만을 이유로 하였을 뿐, 甲의 근로능력 부족이나 업무태만 등 개별적 사유가 없다. 따라서 甲에게 퇴직을 정당화할 수 있는 객관적 사유는 존재하지 않는다. 이에 따라 A회사의 퇴직통보는 법적 근거가 결여된 사용자의 일방적 근로관계 종료행위로서, 부당해고에 해당한다.

3. 해고 통보의 무효성

- 취업규칙 변경이 무효이고, 그에 기초한 근로관계 종료에 정당한 이유가 없으므로 A회사의 퇴직통보는 무효이다. 따라서 甲의 근로자 지위는 계속 유지되며, 사용자는 해고기간 동안의 임금 상당액을 지급할 의무를 진다. "대법원"은 직급정년제의 도입이 근로자에게 불이익함에도 근로자 동의 없이 시행된 경우, 그 규정은 무효이며, 이에 근거한 퇴직은 정년퇴직이 아니라 부당해고에 해당한다고 본다. 즉, 본 사안과 동일한 사실관계에서 대법원은 근로자 甲의 퇴직통보를 무효로 판단하고 근로자 지위를 인정하였다.

IV. 결론

- 결국 A회사가 직급정년제를 근거로 甲에게 한 퇴직통보는 "근로기준법 제94조 제1항"을 위반한 무효인 취업규칙에 근거한 것이며, "근로기준법 제23조 제1항"의 정당한 이유 요건도 충족하지 못한다. 따라서 甲의 퇴직은 정년퇴직이 아니라 정당한 이유 없는 해고로서 무효이며, 甲은 여전히 근로자

지위를 유지한다. 이와 같은 법리는 직급정년제의 도입이 근로조건을 실질적으로 악화시키는 경우에는 반드시 근로자의 동의가 필요하며, 이를 위반한 일방적 변경은 근로관계를 종료시키는 효력을 가질 수 없다는 점을 명확히 보여준다. 결론적으로, A회사의 직급정년 규정은 무효이며, 이에 따른 甲의 퇴직통보는 부당해고로서 효력이 없다. 甲은 원직복직 및 해고기간 임금 상당액을 청구할 수 있다.